

עין משפט‏
גזר מצוה

קרי א ב ג מיי פיעט מהל' מכירה הל' ב סמג לאחין קט ועיין פס טוש"ע ח"מ סי' רטו סעיף ה:

ד [נמי] שס ופי"א הל' יג טוש"ע שס וסי' קלג סעי' ז|:

קריה ה מיי פ"ט מהל' גזילה ואכירה הל' ה ופי"א מהלכות מלוה וזה הל' א סמג שס טוש"ע שס סעיף א וסי' קטו סעיף א: ב קב ז מיי פ"א מהל' מלוה וזה הל' א סמג עיין עג זד טוש"ע ח"מ סי' שעג סעיף ב:

קיים ו מיי פ"ט מהל' גזילה ואכירה הל' ז ופי"א מהלכות מלוה וזה הל' א סמג שס טוש"ע שס סעיף א וסי' קטו סעיף א: ב קב ז מיי פ"א מהל' מלוה וזה הל' א סמג עיין עג זד טוש"ע ח"מ סי' שעג סעיף ז: וסי' קיב סעיף ז: סמג עיין מה טוש"ע אה"ע סי' גג סעיף כא וסי' קיב סעיף ז:

קבא ח ט מיי פ"א מהל' מלוה וזה הל' א סמג עיין זד טוש"ע ח"מ סי' קטו סעיף ב:

קבב י מיי שס הל' ד סמג שס טוש"ע ח"מ סי' שעג סעיף ב:

‏

רבינו חננאל

והחזיק אבא אין יכול לחזור בו הלוקח ואפי' באחריות נמי אין יכול לחזור בו ודיוול למימר ליה אחוי לי טירפא ואשלם לך הא דאמר אביי המוכר שדה לחבירו (א) ויצאו עליה עסקין וכו' וזו השמועה היא בפ' מי שהיה נשוי שהי נשים ובתחלות בבא קמא:
איתמר המוכר שדה לחבירו וגמצאת שאינה שלו כלומר גזולה היתה בידו וגימא דשמעתא בשבא דשבחא ארעא ממילא [פליגי] רב ושמואל הכא רב אמר יש לו מעות ויש לו שבח ושמואל אמר מעות יש לו שבח אין לו. ואמר רב נחמן אע"פ שפירש לא את השבח אין לו. מתיב רבא מוא דתנן במס' גיטין פ' הניזקין אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמוון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם הא מבני חרי מוציאין מאי לאו בלוקח מגולן. (ופרק רב נחמן תרתייהו לאכילת) בבעל חוב ופשוטה היא. רבא אמר כגון שגול שדה מליאה פירות ואכל הפירות וחפר בשדה בורות שיחין ומערות ובא הגגול להוציאה מידו כו'.

(א) אולי זיל וז השמועה היא וכו' או דליל דאחין אביי ראוין שמכר שדה לשמעון באחריות וכו' וזו השמועה היא וכו'.

(ב) לפטוי בגמ' דרישא דאין מוציאין לאכילת פירות בודאי בגול וגול מייירי ואולי דרבינו היה לו גי' אחרת בגמ' וז"ע

יד:

י"יש לו שבח. שהגגול לוקח הקרקע עם השבח ואינו משלם ללוקח רק היציאה כדין יורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות דאם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה ואותו שבח היתר יקח הלוקח מן הגולן ומיירי שנגזלה ריקנית:
ושמואל אמר מעות יש לו. אפילו קנאה שלא באחריות כדפי' לעיל^(א) וכן משמע דמיירי דומיא דהכיך בה שאינה שלו דלקמן דמיירי על כרחך שלא באחריות כדקאמר שמואל מעות מתנה דלי באחריות אמאי מעות מתנה:

סיפא נמי בגוזה כו'. מרישא עלמה היה יכול להקשות כדמקשה בסמוך אלף כמה שיכול להקשות מצנח גופיה פריך: **תריין** נמי **בבעל** חוב. בפרק מי שמת (ב"ב דף קנז) ושם ד"ה גובה) ר"ס להוכיח דלאקני קנה ומכר משתעבד מהכא דגבי צעל חוב שצח שלא היה צעין צשעת הלוואה ודחי ר"מ היא דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם וא"ת ולוכח משמואל דאמר צעל חוב גובה את השבח ושמואל גופיה הוא דצעי ליה הכס דלא מצי למימר דשמואל נמי סבר כר"מ ומצעי ליה אליבא דרבנן דהא בפרק אע"פ (כתובות דף נט.) פסק שמואל כר' יוחנן הסנדלר דלית ליה אדם מקנה כו' וי"ל דהא דאמר שמואל צעל חוב גובה את השבח היינו לפי המסקנא דהתם דפשיט דלאקני קנה ומכר משתעבד אף לרבנן ואם תאמר אדרבה לוכח מהכא דלא משתעבד מלמא טריף צע"ח ממשעבדי דטריף לוקח דאין לומר דאחר שטרף צע"ח קרקע מן הלוקח קנה המוכר קרקעות ומכרן דל"כ גם השבח יגבה מהנהגו משעבדי דגם השבח היה קצוב כיון שכבר טרף הצעל חוב קודם שלקח זה הקרקע וי"ל דמיירי שזה הקרקע עשאו המוכר לצעל חוב אפומיקי ולכן גובה אותו צע"ח ואע"פ שיש שאר משעבדי אך קשה אמאי דמיק לדמויי בפרק מי שמת (ב"ב דף קנז) (שם) הא מני ר"מ היא יעמיד כשעשאו אפומיקי דלא צעל חוב גובה את השבח היתר על חבירו כדמשמע לשון או קרקע או קנו מידו כדמתוך לקמן צשמעתין:

קנו מידו כדמתוך לקמן צשמעתין:

‏

בגון שגול שדה מחבירו [א] מלואה פירות ואכל את הפירות וחפר בה בורות שיחין ומערות יבא גגול לגבות פירות גובה מנכסים בני חורין רבה בר רב הונא אמר כגון שגבולו חוב. שטרפה צעל חוב ממנו צשציל חובו ולא גזולה היתה דהיא דאזי אית ליה שבחא דהוא חובי טרפה המוכר מעותיו לצע"ח הרי הוא מסולק מן הלקוחות הלכך כי משלם ליה יותר ממנה שקיבל השתא הוא דהדר וצין מנייה קרקע המכורה לו ולא מחוי כשכר מעותיו: **לאכילת פירות**. ס"ד הא מיירי צשדה שטרפיה מליאה פירות מיד הלוקח וחוזר לוקח לגבות מן המוכר ואי צשטרפה צעל חוב מי אית ליה לצע"ח פירות גמורין המחוצרין בקרקע ואינן לריכין לקרקע כלום שיכול לטורפן: **גובה אם השבח**. וכל הקרקע טורף מיד הלוקח כמו שהיא משוכנת ע"י הלוקח: **בגול וגגול**. וכגון שגולה עם פירותיה ומכרה אי נמי גולה בלא פירות ומכרה לאחר ועשה בה פירות וטוען גגול ארעאי אשבח. ומייהו היציאה שהוציא הלוקח ישלם לו הנגול שהרי מתוך כך הושבעה יותר ואם אין השבח יותר אלף היציאה יתירה נותן לו יציאה שיעור שצח ודיו: **הא כדאיסא כו'**. רישא צנגול וסיפא צבעל חוב ולקמיה מומידי לה מרישא: **והא לא פני הכי**. צברייתא עלה דהך מתניתין דאין מוציאין דחוקמה צבעל חוב: **והרי היא יוצאה מחסמ ידו**. שצית דין מוציאין אותה מידו: **כשהוא גובה**. לקמיה מפרש לה: **אינילמא דקדקני**. שלא מכרה גולן ומידו היא יוצאה **בדין: גולן ממאן גבי**. ממאן יש לו לגבות וכי מה נתן צה: **והשציחה**. והרי היא צדין יוצאה מתחת ידו של לוקח אלמלא אית ליה שבחא ללוקח מגולן: **שגול שדה מחבירו ומכרה לאחר והשציחה**. ונעשו פירות גמורין וגגול לוקחה עם פירותיה ואינו נותן אלף יציאה דקאמר ארעאי אשבח וקמני דלוקח חוזר וגובה מגולן מן המחזורין: **אמר רבא כו'**. האי כשהוא גובה לאו צלוקח קאמר דצשלא מכרה עסקינן וגובה את הקרן דקאמר צנגול. וא"ת קרן אמאי גובה מנכסים משועבדים הרי קרקע לפניו כגון שחפר צה צורות דאפחתה משוייה:

שנים אוהזין פרק ראשון בבא מציעא

יכול לחזור צו. ובשלא נתן מעות: **אינו יכול לחזור צו**. ואפילו לא נתן מעות שהקרקע נקנית צחוקה והמעות על זה מלוה: **חייסא**. שק מלא קשרים: **מכי דייש אמרי**. מתקן גבולי השדה ומגביסה: **אינא דאמרי אפי' באחריות נמי**. אע"ג דסוף סוף עליה הדר אין יכול לחזור צו שהמוכר מעכב עליו

ולא מצי אמר הוא הוציא וסופך לשלם לי מעותי השתא צדידי אעכבס: **דאמר ליה אחוי טורף ואשלם לך**. כשיעמידוך (א) ויזכו צדין ויכתוב לך הדיון שטר טורף עלי צצדין טרפיה ממך צשצילי צא ואשלם לך וכל כמה דלא עמדת צדין איני ירא מהס: **שאינה שלו**. שלא היתה של מוכר שהיתה גזולה צידו והגגול צא מוציא מיד הלוקח: **יש לו**. ללוקח מן המוכר מעות: **ויש לו שצח**. אם זה השציח את הקרקע צוצל או צגדר קודם שהוציא גגול מידו גובה לוקח מן המוכר שצח. ואם תאמר הנגול יתן השבח שהרי הציבו קרקע משוכנת (ב) כגון שגולה משוכנת והכסיפה ציד הגולן: **שצח אין לו**. לקמן מפרש טעמא: **פירש לו את השבח**. כשמכרה לו הסתא אם יטרפיה מידך אשלם לך את השבח מהו: **כיון דליס ליה קרקע**. הוציא ואין קרקע זו שלו נמצא שאין כאן שום מכר והמעות מלוה אללו וכשמשלם יותר ממנה שנטל מחוי כרצית: **אין ולא**. תחילה אמר אין וחזר ואמר לאו. רפוי היה הדבר צידו שלא היה יודע טעמו של דבר יפה: **לאכילת פירות כו'**. מפרש להו לקמן: **למוון האשה והבנות**. תנאי כתובה שמקבל עליו את תהא יתצא צציתי ומיתוסא מנכסי וכן הצבות צנן נוקבן דיהיו ליכי מיינאי אינון יהיון יתבן צציתי ומיתוסן מנכסי עד דתלקטן לגוצריין). אין מוציאין לאחר מכל אלו מנכסים משועבדים: **מפני טיקון העולם**. שאם אחת אומר יטרפו לקוחות על כך אין לך אדם שלוקח שדה מחבירו דהא אין לך אדם שאין חוב זה מוטל עליו ודבר שאין לו קצבה הוא ואכילת פירות ושצח קרקעות נמי דבר שאינו ידוע הוא ואין לקוחות יודעין להזהר בכך: **מאי לאו צלוקח שדה מעגולן**. והשציחה וצא גגול וטרפה חוזר לוקח וגובה קרן מן המוכר אפילו מנכסים משועבדים שמכר אחר מכירה זו דשטרו של זה קודם כשצח צו אחריות והשבח מנכסים צני חורין ולא ממשועבדים מפני תיקון העולם שהשבח לא היה קצוב צשעת מכירה כשקיציב עליו אחריות אלמלא אית ליה ללוקח שצח

יכול לחזור בו. אם לא נתן מעות (כתובות צא.) משתחזיק בה אין יכול לחזור בו. שהקרקע נקנה בחזקה כי א"ל חוק וקני, ויש שמחזיקין מיד וניתנין מעות לאחר זמן ומשתחזיק בה מחזיק המעות (שם.) חזיתא דקטרי. שק קטן מלא קשרים (שם) שק קטורה מלא דוח (ב"ב ט.). סברת וקבלת. צדמי מחזיקת כסף. כלומר תמצית לצמד משחזיק מספק (כתובות צא.) אפילו באחריות נמי. מכרה לו. אינו יכול לחזור צו מחמת עסקין ולא אמרינן סוף סוף עליה הדר ואנחנו דמיי למה לי (שם) אפילו קיבל אחריות עליו דיש לומר הוציא וסופו לחזור עליו עכשיו נמי מחזר ויטילה. אפילו הכי אינו יכול לחזור צו (ב"ב ט.). אחוי טורף. כשכתב לך צ"ד שטר טירפא צצדין טגלו מתוך (שם) כשכתב לך שילאה הקדה מידך צדין ומחזיר עליו לטורף. ואשלם לך. וכל זמן שלא יצאה מידך לא אשלם, שהריה טורדין שאין וזכין צדין (כתובות צא.) אין וצאו. לא היה מחזיק צצדין, פעמים שאמר הן ופעמים שאמר לאו, ורפיא בדידה. ולא היתה מחוקת הולאה זו צידו (קדושין טו.) רפוייה היתה התשובה צפוי (שבת ק"ג.) אין מוציאין לאכילת פירות. הגגול שדה ומכרה לאחר חרעה וצמחה ועשמה פירות וצא גגול וצמחה עם פירותיה מן הלוקח ואינו משלם ללוקח כי אם היציאה, חוזר הלוקח על המוכר וגובה דמי הקרקע מנכסים משועבדים שמכרה לו באחריות וכתב לו שטר מכירה והרי היא מלוה צשטרי, זאת הפירות מנכסים צני חורין ולא ממשועבדים. וצגמ' מפרש טעמא, וכן לשבח לקוחות, טורף צעל חוב שהלוח לחבירו מעות ומכר לוה הנכסים והשביחוס לקוחות, טורף צעל חוב ואינו השבח (בבבבות ב.) ואינו מחזיר ללוקח כלום (ב"ב צה.). ומכרה לאחר והשביחה. והרי היא

יציאה מתחת ידו של לוקח, כשהלוקח גובה מעות מן הגולן (שם.) מנכסים משועבדים. טורף לקוחות שלקחו אחריו, מפני שהאחריות כשכת צשטר מכירתו קודם למתחו (שם.) ושבח גובה מנכסים בני חורין. ולא ממשועבדים, מפני תקון העולם, דאין הלוקוחות יוכלין להזהר צצבר שאין לו קצבה כגון אחריות השבח והפירות, דצשלמא צצקן מזהרין להיט תקוס לגבות ממנו ואי לא מוכרי אפסידו אנפשיהו (שם.)

מסורת הש"ס

(א) [שבת ק"ג. קטו. קדושין סה.]. (ב) גיטין מח.]. (ג) ב"ק לה: [נלקמן טו. קי. צבירות גב.]. (ד) לקמן עג: (ה) קטו: [ע"ש ובפירוש צ"ס]. (ו) [כתובות נב.]. (ז) ע"א ד"ה שטרי,

‏

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה דל"ל אחוי וכו' כשיעמידוך בדין ומזכיר וכו' צשצילי אז צא ואשלם: (ב) ד"ה ויש לו וכו' קרקע משוכנת יש לומר כגון שגולה:

‏

הגהות הגר"א

[א] גבי מלמא פירות. צ"ב הרמב"ם ל"ב לה (ועמ"ש רבינו יצחק סי' שע"ג ס"ק ב"ב):

‏

מוסף רש"י

יכול לחזור בו. אם לא נתן מעות (כתובות צא.) משתחזיק בה אין יכול לחזור בו. שהקרקע נקנה בחזקה כי א"ל חוק וקני, ויש שמחזיקין מיד וניתנין מעות לאחר זמן ומשתחזיק בה מחזיק המעות (שם.) חזיתא דקטרי. שק קטן מלא קשרים (שם) שק קטורה מלא דוח (ב"ב ט.). סברת וקבלת. צדמי מחזיקת כסף. כלומר תמצית לצמד משחזיק מספק (כתובות צא.) אפילו באחריות נמי. מכרה לו. אינו יכול לחזור צו מחמת עסקין ולא אמרינן סוף סוף עליה הדר ואנחנו דמיי למה לי (שם) אפילו קיבל אחריות עליו דיש לומר הוציא וסופו לחזור עליו עכשיו נמי מחזר ויטילה. אפילו הכי אינו יכול לחזור צו (ב"ב ט.). אחוי טורף. כשכתב לך צ"ד שטר טירפא צצדין טגלו מתוך (שם) כשכתב לך שילאה הקדה מידך צדין ומחזיר עליו לטורף. ואשלם לך. וכל זמן שלא יצאה מידך לא אשלם, שהריה טורדין שאין וזכין צדין (כתובות צא.) אין וצאו. לא היה מחזיק צצדין, פעמים שאמר הן ופעמים שאמר לאו, ורפיא בדידה. ולא היתה מחוקת הולאה זו צידו (קדושין טו.) רפוייה היתה התשובה צפוי (שבת ק"ג.) אין מוציאין לאכילת פירות. הגגול שדה ומכרה לאחר חרעה וצמחה ועשמה פירות וצא גגול וצמחה עם פירותיה מן הלוקח ואינו משלם ללוקח כי אם היציאה, חוזר הלוקח על המוכר וגובה דמי הקרקע מנכסים משועבדים שמכרה לו באחריות וכתב לו שטר מכירה והרי היא מלוה צשטרי, זאת הפירות מנכסים צני חורין ולא ממשועבדים. וצגמ' מפרש טעמא, וכן לשבח לקוחות, טורף צעל חוב שהלוח לחבירו מעות ומכר לוה הנכסים והשביחוס לקוחות, טורף צעל חוב ואינו מחזיר ללוקח כלום (ב"ב צה.). ומכרה לאחר והשביחה. והרי היא

יציאה מתחת ידו של לוקח, כשהלוקח גובה מעות מן הגולן (שם.) מנכסים משועבדים. טורף לקוחות שלקחו אחריו, מפני שהאחריות כשכת צשטר מכירתו קודם למתחו (שם.) ושבח גובה מנכסים בני חורין. ולא ממשועבדים, מפני תקון העולם, דאין הלוקוחות יוכלין להזהר צצבר שאין לו קצבה כגון אחריות השבח והפירות, דצשלמא צצקן מזהרין להיט תקוס לגבות ממנו ואי לא מוכרי אפסידו אנפשיהו (שם.)